

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5175 -
5176/2543

พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
นายมะสะอารี ปือราเฮง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 217

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยาน แต่เจ้าพนักงานตำรวจพบจำเลยทั้งสามในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์สินเกือบจะทันทีทันใดภายหลังเกิดเหตุ โดยมีอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้ในการกระทำความผิด อุปกรณ์บางอย่างเก็บไว้ในที่ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่ใช่เป็นที่เก็บ โดยเฉพาะผ้าลายซุบน้ำมัน 2 ผืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงของจำเลยที่ 2 และตามเนื้อตัวเสื้อผ้าของจำเลยที่ 2 และที่ 3 มีรอยเปื้อนน้ำมัน นอกจากนี้ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่เปิดไฟหน้าในลักษณะคล้ายกับกระทำความผิดมาแล้วจะหลบหนี เมื่อเห็นจุดตรวจจำเลยที่ 2 ได้ขวางขูดทิ้ง จากการตรวจพบว่าเป็นขูดแก้วมีคราบน้ำมันเป็นพิรุธถือได้ว่าพยานโจทก์เป็นพยานแวดล้อม กรณีบ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่นตามฟ้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยโจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องมีข้อความทำนองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2540 เวลาากลางคืน หลังเที่ยง จำเลยทั้งสามร่วมกันวางเพลิงเผาป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก 1 ป้าย และขององค์การบริหารส่วนตำบลภาวะ 1 ป้าย โดยใช้เศษผ้าชุบน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและใช้ไฟแช็กแก๊สจุดไฟเผาจนป้ายดังกล่าวเกิดไฟลุกไหม้เสียหาย เหตุเกิดที่ตำบลลิโกและตำบลภาวะ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 83, 33 ตรีบของกลางและนับโทษจำเลยทั้งสามติดต่อกันทั้งสองสำนวน

จำเลยทั้งสามทั้งสองสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามทั้งสองสำนวนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 ประกอบด้วยมาตรา 83 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามสำนวนละ 2 ปี รวม 2 สำนวน ลงโทษจำคุกคนละ 4 ปีจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามคงลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี 8 เดือน ตรีบของกลาง เมื่อศาลรวมโทษทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกันแล้วจึงให้ยกคำขอให้ นับโทษต่อเสีย

จำเลยทั้งสามทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณากลับ ให้ยกฟ้อง คดีของกลางให้แก่เจ้าของ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบมาโดยจำเลยมิได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นรับฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องมีคนร้ายลอบวางเพลิงเผาป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลลิโก 1 ป้าย และขององค์การบริหารส่วนตำบลภาวะ 1 ป้าย ซึ่งอยู่ริมถนนจารุเสถียรได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสามได้ขณะกำลังขับรถจักรยานยนต์

อยู่ที่ถนนดังกล่าว ปัญหาวินิจฉัยตามกฎหมายของโจทก์มีว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นตามฟ้องทั้งสองสำนวนหรือไม่ โจทก์มีพยานตำรวจโทเดช จุลแก้ว นายดาบตำรวจบุญฤทธิ์ชูฟอง และร้อยตำรวจโทสงกรานต์ บุรณศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมจับกุมและสอบสวนเบิกความว่า ขณะเกิดเหตุพยานตำรวจโทเดชและนายดาบตำรวจบุญฤทธิ์กับพวกกำลังตรวจท้องที่ส่วนร้อยตำรวจโทสงกรานต์ปฏิบัติหน้าที่เป็นร้อยเวรสอบสวนอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุโขทัย ได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารว่ามีคนร้ายลอบวางเพลิงเผาป่าอย่างต่อเนื่องตามยาเสพติดที่ปากทางเข้าบ้านกุ่ม ตำบลวังไทร จึงได้รีบไปยังที่เกิดเหตุและช่วยกันดับไฟ ต่อมาประมาณ 10 นาทีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจว่ามีคนร้ายเผาป่าอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลกุ่มซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร พยานตำรวจโทเดชจึงสั่งให้นายดาบตำรวจบุญฤทธิ์กับพวกขับรถจักรยานยนต์ติดตามคนร้ายไป และสั่งให้ตั้งจุดตรวจที่ถนนจารุเสถียรบริเวณหมู่บ้านจะแวงบึงระหว่างทางนายดาบตำรวจบุญฤทธิ์กับพวกพบรถจักรยานยนต์ 2 คันไม่เปิดไฟหน้าแล่นสวนทางมา โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับมา 1 คัน และจำเลยที่ 3 เป็นผู้ขับมีจำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายรถมาอีก 1 คัน นายดาบตำรวจบุญฤทธิ์จึงเลี้ยวกลับรถขับตามมา เมื่อมาถึงจุดตรวจเจ้าพนักงานตำรวจได้ใช้ไฟสปอร์ตไลท์ส่องหน้าจำเลยทั้งสามทำท่าจะหลบหนีและจำเลยที่ 2 ขว้างขวดทิ้ง พยานตำรวจโทเดชกับพวกจับกุมจำเลยทั้งสามไว้ได้และตรวจค้นพบแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์และกระป๋องน้ำมันเครื่องยี่ห้อมอลล่าขนาด 1 ลิตร ที่ตะแกรงหน้ารถมีน้ำมันโซล่าอยู่ประมาณครึ่งกระป๋องพบไฟแช็ก 1 อัน กับเศษผ้าลายซุบน้ำมัน 2 ผืนในกระเป๋ากางเกงของจำเลยที่ 2 ตามเนื้อตัวและเสื้อผ้าของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 มีรอยเปื้อนน้ำมัน และยึดได้ขวดเปล่า 1 ใบที่จำเลยที่ 2 ขว้างทิ้ง จากการสอบถามเบื้องต้น จำเลยทั้งสามรับว่าเป็นผู้เผาป่าอย่างต่อเนื่องทั้งสองป่าโดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับจ้างมาจากนายมะซึ่งเป็นชาวมลายูในราคา 500 ดอลลาร์มาเลเซียแล้วจำเลยที่ 1 ว่าจ้างจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้เป็นผู้เผาป่าเป็นเงินค่าจ้าง 3,000 บาท โดยจำเลย

ที่ 1 ชื่อน้ำมันมาจากน้ำมันของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อำเภอสุโขทัย โกลก ฝ่ายจำเลยทั้งสามอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่าขณะถูกจับจำเลยทั้งสามกลับจากไปเที่ยวที่อำเภอสุโขทัย-ลกเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำร้ายร่างกายและเอาน้ำมันมาราดใส่จำเลยที่ 2 และที่ 3 บังคับให้รับสารภาพเห็นว่า แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะกระทำผิด แต่พยานโจทก์ดังกล่าวพบจำเลยทั้งสามในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุเกือบจะทันทีทันใดภายหลังเกิดเหตุ โดยมีอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้ในการกระทำผิด อุปกรณ์บางอย่างเก็บไว้ในที่ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่ใช่เป็นที่เก็บโดยเฉพาะ ผ่าลายซุบน้ำมัน 2 ผืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงของจำเลยที่ 2 และตามเนื้อตัวเสื้อผ้าของจำเลยที่ 2 และที่ 3 มีรอยเปื้อนน้ำมันนอกจากนี้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่เปิดไฟหน้าในลักษณะคล้ายกับกระทำผิดมาแล้วจะหลบหนี เมื่อเห็นจุดตรวจจำเลยที่ 2 ได้ขว้างขวดทิ้งจากการตรวจในภายหลังพบว่าเป็นขวดแก้วแบบสุราแม่โขงมีคราบน้ำมันเป็นพิรุธถือได้ว่าพยานโจทก์ทั้งสามเป็นพยานแวดล้อมกรณีบ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามได้กระทำผิดมาแล้วสด ๆ ที่จำเลยทั้งสามนำสืบว่าเจ้าพนักงานตำรวจเอาขวดมาจากท้ายรถยนต์กระบะเอาน้ำมันมาราดใส่จำเลยที่ 2 และที่ 3 และร่วมกันทำร้ายร่างกายจนจำเลยที่ 2 สลบไป แล้วยกจำเลยที่ 2 ขึ้นใส่รถนั้นเห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสามไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งสามมาก่อนไม่มีเหตุที่จะเบิกความและสร้างพยานหลักฐานขึ้นเพื่อปรักปรำจำเลยทั้งสามที่เกิดเหตุอยู่ริมถนน จำเลยที่ 1 ก็รับว่าระหว่างนั้นมีรถยนต์กระบะแล่นผ่านมา 1 คันไม่น่าเชื่อว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะกล้ากระทำต่อจำเลยทั้งสามในที่สาธารณะซึ่งอาจมีผู้พบเห็นเป็นพยาน ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่ามีบาดแผลฟกช้ำที่หน้าอกและที่แก้ม ได้แจ้งให้ญาติทราบว่าจะถูกทำร้าย แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการอย่างใดบัญชีของกลางคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้จัดทำขึ้นภายหลังเกิดเหตุและจำเลยทั้งสามลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องก็ได้ระบุไว้ชัดว่ามีของกลางอะไรบ้างยึดได้จากใคร ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเจ้าพนักงานตำรวจเอาขวดมาจากท้ายรถยนต์กระบะจึงเป็นข้ออ้าง

ที่เลื่อนลอยชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามก็ให้การรับสารภาพ และยังได้นำไปชี้ปัดน้ำมันที่จำเลยที่ 1 ชื้อน้ำมันเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วย ที่พยานโจทก์ทั้งสามเบิกความแตกต่างกันเกี่ยวกับเวลาที่ได้รับแจ้งเหตุ สิ่งของที่จำเลยที่ 2 ขว้างทิ้งว่าเป็นขวดเปล่าหรือกระป๋องน้ำมันยี่ห้อมอลล่าเศษผ้าชุบน้ำมัน 2 ผืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรืออยู่ที่หน้าตักของจำเลยที่ 2 ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ยกขึ้นเป็นข้อตำหนิ นั้น เห็นว่า เวลาที่ได้รับแจ้งเหตุเป็นเพียงการกะประมาณทั้งพยานอยู่คนละสถานที่ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน จึงไม่แน่ว่าจะได้รับแจ้งเหตุพร้อมกัน ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินของกลางคดีอาญา ว่ามีทั้งขวดแก้วเปล่ามีคราบน้ำมันและกระป๋องน้ำมันเครื่องมอลล่า ร้อยตำรวจโทสงกรานต์อาจจำสับสนว่าจำเลยที่ 2 ขว้างสิ่งใดทิ้ง จึงเบิกความแตกต่างจากพยานอื่น ส่วนเศษผ้าชุบน้ำมัน 2 ผืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรืออยู่ที่หน้าตักของจำเลยที่ 2 นับว่าอยู่ในที่ใกล้เคียงกันเศษผ้าดังกล่าวกว้างประมาณฝ่ามือยาวประมาณ 1 ช่วงแขน ถ้าจำเลยที่ 2 ใส่กระเป๋ากางเกงไม่หมด ส่วนที่เหลือก็จะอยู่บนหน้าตักพยานจึงเห็นแตกต่างกันไป ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อพิรุธไม่น่าเชื่อแต่อย่างใด พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมามีน้ำหนักฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่นตามฟ้องทั้งสองสำนวนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ทั้งสองสำนวนฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ผล อนุวัตินิติการ-พิชิต คำแฝง-สมศักดิ์ เทวรักษกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ